



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5496/2017/2/CA1

Paraná, 7 de diciembre de 2017.

Y VISTO, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Presidenta, el Dr. Mateo José BUSANICHE, Vicepresidente y el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Juez de Cámara Subrogante, el Expte. N° FPA 5496/2017/2/CA1, caratulado: **"LEGAJO DE APELACIÓN DE MORALES MARCELO RAUL EN AUTOS MORALES MARCELO RAUL POR INFRACCION LEY 23737"**, provenientes del Juzgado Federal N° 1 de esta ciudad, del que resulta:

La Dra. Cintia Graciela Gomez, dijo:

Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Marcelo Raúl Morales, contra la resolución obrante a fs. 1/7 vta., que procesa al nombrado por el delito de tenencia simple de estupefacientes -art. 14, primera parte, de la Ley 23737-. El recurso es concedido a fs. 15.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del CPPN, de la que da cuenta el acta de fs. 28 vta., compareciendo en la oportunidad el Sr. Fiscal General, Dr. Ricardo Carlos María Álvarez y el Sr. Defensor Público Oficial Coadyuvante, Dr. Alejandro Joaquín Castelli



en defensa del imputado Marcelo Raúl Morales, quedando las presentes en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- Que, al encausado se le atribuyó que el día 21/04/2017 a las 8:10 hs. aproximadamente, en ocasión en que personal de la Unidad Penal N° 1 de esta ciudad realizaba una requisa de rutina en el pabellón N° 17, precisamente en el sector de los baños, se constató la tenencia en poder del imputado de 22 envoltorios de nylon conteniendo cocaína con un peso de 4,693 grs., envueltos en papel higiénico dentro de una toalla de color naranja que pertenecería a aquel -cfr. actuaciones obrantes en PDF en Sistema Lex 100-.

Luego de escuchado en declaración indagatoria, y efectuadas algunas medidas probatorias, con dicho marco el juez procesó en fecha 17/10/2017 al nombrado por el delito de tenencia simple de estupefacientes y contra dicha decisión se alza la defensa apelante.

II- Que sentado ello, corresponde dar tratamiento a los agravios de la defensa contra el auto que procesa a Marcelo Raúl Morales.

Al respecto, cabe recordar que el art. 306 del C.P.P.N. no contiene la exigencia de que se





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5496/2017/2/CA1

acredite fehacientemente la comisión de un delito, sino que existan elementos de convicción suficientes sobre el mismo. En efecto, si en esta etapa se debiera analizar exhaustivamente la concurrencia de todos los elementos, se tornaría innecesaria la etapa del juicio, que por su naturaleza está llamada a ser el ámbito del referido debate.

Que sobre el punto, se observa que el magistrado ha sopesado los elementos concretos de la causa, tales como actuaciones prevencionales de la Unidad Penal N° 1 del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, nota informativa, nota y acta de intervención de la Dirección Toxicología de la Policía de Entre Ríos y acta de secuestro respectiva, acta de apertura y pesaje judicial, pericia química y testimoniales, elementos de los que es posible extraer datos que resultan suficientemente indiciarios de la intervención del imputado en el hecho y permiten -por el momento- reconstruir adecuadamente los sucesos.

Lo expuesto es suficiente para considerar fundada la decisión del magistrado a quo,



la cual satisface los recaudos previstos por el art. 123 del CPPN, por lo que deberá ser confirmada.

En este devenir, si bien la defensa ha cuestionado la tenencia propiamente dicha del tóxico por parte de su defendido, los elementos hasta aquí recabados son contestes y coincidentes en indicar al menos que el material espurio estaba bajo su esfera de custodia y disposición, característica de la tenencia.

Al respecto, se ha dicho que *“la facultad de utilización que importa la disponibilidad de la sustancia detentada puede ser exclusiva pero también compartida, lo cierto es que, aun así, debe tratarse de una disponibilidad material. No es aceptable la pretensión de imputar la tenencia a sujetos que en ningún momento llegan a detentar materialmente el objeto, la posibilidad de disponer implica un contacto directo con la cosa, aunque no necesariamente un contacto físico permanente, sí la facultad de tener dicho contacto físico, como expresión de la disponibilidad”* (García Vitor - Goyeneche, “Régimen Legal de los





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5496/2017/2/CA1

Estupefacientes", Ed. Jcas. Cuyo, Mendoza, 2.001, pg. 104).

Todo lo expuesto permite coincidir con la valoración de los elementos probatorios que efectúa el a quo respecto del imputado, siendo suficientes para confirmar la imputación que se le formula, sin perjuicio de que, será en todo caso, en la etapa del juicio donde corresponderá realizar una mensuración ajustada sobre los medios de prueba con los que se cuenta, debiendo el a quo, en caso de no haberlo realizado aun 'evacuar las citas' que el imputado refiriera en su declaración indagatoria -cfr. art. 304 del ritual-.

Así hemos sostenido en numerosas ocasiones que "la valoración definitiva de los testigos de actuación corresponde a la etapa del juicio, apreciados en el contexto de las demás pruebas" (L.S.Crim. 1998-II-625 y 630; entre otros).

Por lo expuesto es que deberá rechazarse el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Marcelo Raúl Morales y confirmar la



resolución que dispone su procesamiento por el delito endilgado.

Los Dres. Mateo José Busaniche y Daniel Edgardo Alonso, dijeron: Que, adhieren al voto precedente.

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Marcelo Raúl Morales, y confirmar la resolución obrante a fs. 1/7 vta. del presente en cuanto decreta el procesamiento del nombrado por el delito de tenencia simple de estupefacientes, por los fundamentos expuestos en los Considerandos -art. 455 y ccdtes. CPPN-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DANIEL EDGARDO ALONSO

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

